SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3371938 - RJ (2026/0339184-3)

RELATOR	**:**	**MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA**
AGRAVANTE	:	BRENO TADEU UNGIEROWICZ SADER CEYLAO
ADVOGADOS	:	ELAINE CRISTINA BRUNO CLEMENTE FÉLIX - RJ250012
		RODRIGO MONTEIRO MARTINS - RJ119843
		JOANA PEREIRA NUNES MICHELI - RJ202349
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por BRENO TADEU UNGIEROWICZ SADER CEYLÃO contra decisão que não admitiu o recurso especial, fundamentado na alínea a do permissivo constitucional, manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Consta dos autos que o recorrente foi condenado como incurso no art. 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei n. 11.340/2006, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto. A sentença também fixou indenização mínima de R$ 2.000,00 em favor da vítima e manteve a prisão preventiva (e-STJ fls. 306-313). Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, ao qual se deu parcial provimento para reconhecer, de ofício, a atenuante da confissão espontânea na modalidade qualificada, na fração de 1/12. A pena ficou redimensionada para 2 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão, mantido o regime semiaberto. O acórdão tem a seguinte ementa (e-STJ fls. 486-488):

> *APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINARES DE NULIDADE DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. PENA-BASE CORRETAMENTE VALORADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, DE OFÍCIO. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DO SURSIS. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL INTERMEDIÁRIO. 1) Observe-se, inicialmente, que o indeferimento da nomeação de assistente técnico e da juntada de declarações manuscritas não configurou qualquer violação à ampla defesa, pois compete ao magistrado indeferir diligências manifestamente desnecessárias ou irrelevantes. 1.1) A Defesa Técnica não*

Edição nº 467 - Brasília, Disponibilização: sexta-feira, 23 de outubro de 2026 Publicação: segunda-feira, 26 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA61131277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/10/2026 18:23:26
Publicação no DJEN/CNJ de 26/10/2026. Código de Controle do Documento: f98536c4-fe81-434c-afb7-4ce07a91fb5b

conseguiu demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova concernente à nomeação de assistente técnico que, inclusive, seria produzida unilateralmente. 1.2) Do mesmo modo, a negativa de juntada de declarações unilaterais de ex-esposa do apelante não socorre a tese de nulidade, visto que, como bem salientado pela Juíza de piso na audiência, foram ouvidas em juízo duas testemunhas de caráter em favor do acusado, não trazendo a Defesa Técnica nenhum fato novo a justificar a medida pleiteada. 1.3) De toda sorte, ainda que assim não fosse, não se reconhece a ocorrência de nulidade quando evidenciado que a defesa se mostrou inerte, ciente de que bastaria trazer a ex-esposa do apelante para ser ouvida em juízo, não podendo se beneficiar de sua própria torpeza. 1.4) Nesse cenário, conforme entendimento dos Tribunais Superiores, sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte não se reconhece nulidade no processo penal (pas de nullité sans grief). 2) Emerge firme da prova judicial que o acusado, de forma livre e consciente, ofendeu a integridade física de sua companheira, a quem empurrou, aplicou um golpe de estrangulamento e socou no rosto, causando lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito acostado aos autos. 3) Materialidade e autoria devidamente comprovadas nos autos, à luz da prova oral produzida em juízo e nos demais elementos do inquérito policial. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, cometidos geralmente longe de terceiros, a palavra da vítima assume grande relevo probatório, e uma vez prestada de maneira segura e coerente, como no caso, mostra-se decisiva para a condenação. 3.1) A despeito de a vítima em sede judicial ter alterado a versão dos fatos, as provas produzidas em juízo, notadamente os testemunhos dos policiais responsáveis por atenderem a ocorrência, corroboraram as declarações da ofendida na delegacia, revelando-se suficientes à formação da convicção quanto ao decreto condenatório. 3.2) Além disso, não é incomum que a vítima se cale ou mesmo minta em juízo, uma vez que inserida no ciclo de violência, muitas vezes se culpando pelo fato de haver sido agredida. Ressalte-se que as partes possuem outro processo em andamento (processo nº 0064591-89.2025.8.19.0001), não sendo, ao que tudo indica, a primeira vez que o réu agrediu a vítima, ficando evidente a inserção no ciclo de violência. 3.3) Diante desse cenário, não merece prosperar a tese de que as lesões constatadas na ofendida pelo exame pericial teriam sido produzidas em autodefesa, pois o acusado teria se limitado a contê-la. Observe-se que a alegação se encontra em desacordo com a natureza das lesões constatadas no laudo pericial (compatíveis com socos e esganadura, além de manobra conhecida como "mata-leão"). 4) No que respeita à dosimetria, na primeira etapa da fixação da reprimenda, dentro do sistema trifásico, a lei penal conferiu ao magistrado o poder/dever de analisar o autor, o fato e suas circunstâncias de modo a se colher a normalidade do tipo ou a existência de dados outros capazes de diferenciar a conduta e permitir, a partir do mínimo legal, dosagem em maior extensão, segundo análise da culpabilidade do agente, seus antecedentes criminais, conduta social, personalidade, além dos motivos e circunstâncias do crime. 4.1) Na espécie, as agressões foram praticadas contra o rosto da ofendida, o que reveste a conduta de especial reprovabilidade, não caracterizando elemento ínsito ao crime em análise, nos termos de entendimento firmado pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça. 4.2) Por outro lado, ainda que não reivindicado, cumpre reconhecer a atenuante da confissão espontânea. Na espécie, o réu afirmou que apenas conteve a vítima, agindo em legítima defesa. Contudo, ao alegar a excludente de ilicitude, o réu não prestou contributo completo à reconstrução dos fatos, o que atrai aplicação do percentual de 1/12, à luz da jurisprudência do Tribunal da Cidadania. 5) Embora o acusado seja primário e ainda que a pena

> *privativa de liberdade tenha ficado em patamar inferior a 4 anos de reclusão, não se pode olvidar que a circunstância judicial desfavorável, consubstanciada na conduta do réu de desferir diversos socos no rosto da vítima, condicionou a fixação da pena-base acima do mínimo legal, impondo-se a manutenção do regime inicial semiaberto, por ser cabível à espécie, como o imediatamente mais grave, segundo o quantum de pena aplicado, e suficiente para reprovação e prevenção do delito em comento, à luz do disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal. 6) No caso, mostra-se irrelevante a detração do período de prisão cautelar, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, considerando que o meio prisional intermediário foi estabelecido em virtude da valoração negativa de circunstância judicial. 7) Finalmente, registre-se a inviabilidade da concessão do sursis, uma vez que a quantidade de pena imposta e a presença de circunstância judicial desfavorável demonstram que não estão preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal. Parcial provimento do recurso defensivo.*

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, nos seguintes termos (e-STJ fl. 572):

> *EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AMBIGUIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO ATACADO. 1) A via eleita só permite o reexame da decisão atacada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um pronunciamento de caráter integrativo- retificador, de modo a afastar as situações de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade. Na espécie, observa-se do Acórdão impugnado que, inobstante as arguições veiculadas pelo Embargante, todas as questões foram apreciadas. 2) Não constituem os embargos recurso idôneo para discutir os fundamentos do acórdão, contestá-lo, redarguir argumentos ou para provocar o reexame de questões já decididas. Nessas condições, a desnecessidade de qualquer manifestação adicional específica por parte deste Colegiado é pacífica na jurisprudência dos Tribunais Superiores, que já assentaram que, no exame das teses debatidas pelas partes, uma vez fixada inequivocamente uma determinada diretriz decisória, reputam-se logicamente repelidas todas as articulações jurídicas que lhe forem contrárias. 3) O denominado prequestionamento expresso não significa que tenha de vir consignado no corpo do aresto o texto legal que fundamentou o julgado; basta o inequívoco enfrentamento das teses ofertadas nas razões ou contrarrazões recursais e a entrega de um elemento lógico- normativo a resolver adequadamente o binômio causa petendi-petitum. Embargos rejeitados.*

No recurso especial, a defesa aponta, em um primeiro momento, ofensa aos arts. 315, § 2º, IV, e 619 do Código de Processo Penal e ao art. 369 do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal. Alega cerceamento de defesa, pois a Corte local teria mantido, sem enfrentar os argumentos defensivos, o indeferimento da nomeação de assistente técnico destinado a aferir a compatibilidade entre as lesões descritas no laudo e a versão apresentada pela vítima em juízo. Alega também que foi ratificado, sem motivação idônea, o indeferimento da juntada de declarações manuscritas da ex-esposa do recorrente, e que a omissão persistiu no julgamento dos embargos.

Edição nº 467 - Brasília, Disponibilização: sexta-feira, 23 de outubro de 2026 Publicação: segunda-feira, 26 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA61131277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/10/2026 18:23:26
Publicação no DJEN/CNJ de 26/10/2026. Código de Controle do Documento: f98536c4-fe81-434c-afb7-4ce07a91fb5b

Aponta, ainda, violação do art. 155 do Código de Processo Penal. Segundo a defesa, a condenação se fundou em relato inquisitorial infirmado em juízo, em testemunhos indiretos de policiais e em laudo inespecífico, com valoração seletiva da palavra da vítima. Subsidiariamente, indica ofensa aos arts. 59, 65, III, d, 68, 33, § 2º, c, e 77 do Código Penal e 387, § 2º, do Código de Processo Penal. Pede o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, por *bis in idem*, e a incidência da atenuante da confissão em fração adequada, nos termos da Súmula n. 545/STJ. Pede, também, a fixação do regime aberto, a concessão do *sursis* e a aplicação da detração.

O recurso foi inadmitido pela decisão de e-STJ fls. 703-727. A decisão considerou que as matérias relativas aos arts. 315, § 2º, IV, do Código de Processo Penal e 369 do Código de Processo Civil configuram inovação recursal, deduzida apenas em embargos de declaração. Afastou também a alegada ofensa ao art. 619 do Código de Processo Penal e aplicou os óbices dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, inclusive quanto à revisão da dosimetria.

No presente agravo, a defesa aduz, em síntese, que não houve inovação recursal, uma vez que as nulidades por cerceamento de defesa foram arguidas na apelação e enfrentadas pelo Tribunal de origem. Sustenta que a Súmula n. 7/STJ não incide, por se tratar de revaloração jurídica de fatos incontroversos, e reitera a omissão quanto à pertinência da prova técnica e ao confronto do laudo com a versão judicial da vítima. Afirma, por fim, que a Súmula n. 83/STJ é inaplicável, pois as teses defensivas sobre o direito à prova, o standard probatório e a dosimetria estariam em consonância com a jurisprudência desta Corte. Requer, assim, o provimento do agravo em recurso especial.

O Ministério Público Federal se manifestou, às e-STJ fls. 852-866, nos seguintes termos:

> *AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. NULIDADES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A REBATER TODAS AS TESES DEFENSIVAS QUANDO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO. TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PROTELATÓRIAS OU IRRELEVANTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). DECISÕES CONFORME A JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO QUE SE REVELA INSUFICIENTE PARA DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE POLICIAL CORROBORADA PELO LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS POLICIAIS. EVIDÊNCIAS CONCRETAS DE INSERÇÃO DA VÍTIMA EM CICLO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DA*

CULPABILIDADE. ELEVADA GRAVIDADE CONCRETA E MODUS OPERANDI. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA APLICADA NA FRAÇÃO DE 1/12. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. SÚMULA 83/STJ. REGIME PRISIONAL SEVERO, INDEFERIMENTO DO SURSIS E IRRELEVÂNCIA DA DETRAÇÃO, FUNDAMENTADOS NA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. SÚMULA 83/STJ. PARECER PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E NÃO CONHECIMENTO DO RESP.

É o relatório. **Decido**.

O agravo é cabível, tempestivo e foram devidamente impugnados os fundamentos da decisão agravada, motivo pelo qual conheço do recurso.

Inicialmente, afasto o óbice da inovação recursal adotado pela decisão agravada. A tese de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da nomeação de assistente técnico foi deduzida desde a audiência de instrução e julgamento, devolvida nas razões de apelação e expressamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que dedicou ao tema os itens 1.1 a 1.4 da ementa do acórdão recorrido (e-STJ fls. 486-487). A circunstância de os arts. 315, § 2º, IV, do Código de Processo Penal e 369 do Código de Processo Civil terem sido nominados apenas nos embargos de declaração não descaracteriza o prequestionamento, uma vez que a questão federal foi efetivamente debatida e decidida. Para essa finalidade, basta o efetivo enfrentamento da matéria, sendo dispensável a menção expressa aos dispositivos legais.

Tampouco incide o enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. A controvérsia não exige o revolvimento do acervo probatório, mas apenas a valoração jurídica de premissas fáticas delineadas pelas próprias instâncias ordinárias. São elas: **a retratação da vítima em juízo, o momento e a finalidade do requerimento defensivo, o conteúdo do laudo pericial e os fundamentos empregados para o indeferimento da prova**. Definir se esse quadro configura cerceamento de defesa, na hipótese dos presentes autos, é questão eminentemente jurídica.

Conforme relatado, o recorrente sustenta, em um primeiro momento, que o indeferimento da nomeação de assistente técnico, mantido pelo Tribunal de origem sem o enfrentamento dos argumentos defensivos, violou o direito à prova e configurou cerceamento de defesa.

É certo que esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que "[o] magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir, de forma motivada, diligências reputadas impertinentes, desnecessárias ou protelatórias (CPP, art. 400, § 1º), sem que isso, por si só, configure cerceamento de defesa" (AgRg no HC n. 1.083.445/MS,

Edição nº 467 - Brasília, Disponibilização: sexta-feira, 23 de outubro de 2026 Publicação: segunda-feira, 26 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA61131277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/10/2026 18:23:26
Publicação no DJEN/CNJ de 26/10/2026. Código de Controle do Documento: f98536c4-fe81-434c-afb7-4ce07a91fb5b

relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/10/2026, DJEN de 6/10/2026).

Essa orientação, contudo, pressupõe motivação idônea e não autoriza o indeferimento de prova pertinente cuja necessidade decorra da própria instrução. Também não se aplica quando a diligência se destina a contrastar o elemento de convicção que, ao final, se revela decisivo para a condenação. Como já assentou este Superior Tribunal, a produção de prova "é, por certo, direito do réu, assegurado pela garantia constitucional da ampla defesa, produzindo a sua denegação imotivada constrangimento ilegal" (HC n. 37.203/SP, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 4/8/2008).

O poder de indeferimento, portanto, está condicionado à existência de fundamentação concreta acerca da pertinência, necessidade ou utilidade da prova requerida. Além disso, o art. 402 do Código de Processo Penal contempla precisamente as diligências cuja necessidade decorra de circunstâncias reveladas no curso da instrução. Nesse sentido: REsp n. 2.049.643/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 29/9/2023; AgRg no HC n. 829.316/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.

O caso concreto apresenta particularidades que o distinguem das hipóteses ordinariamente examinadas por esta Corte. Em primeiro lugar, a vítima, única pessoa que presenciou os fatos além do acusado, **retratou-se em juízo**. Afirmou que as lesões decorreram da tentativa do recorrente de contê-la durante uma crise emocional (e-STJ fl. 308). **Em segundo lugar, o requerimento de nomeação de assistente técnico foi formulado na própria audiência, logo após essas declarações.** A necessidade da diligência surgiu, portanto, da instrução, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, e não poderia ter sido antecipada pela defesa, o que afasta qualquer caráter protelatório. Em terceiro lugar, o laudo de exame de corpo de delito consignou que a distribuição das lesões seria "compatível com a narrativa de agressões por agressões e socos" (e-STJ fl. 508), **sem examinar a dinâmica posteriormente narrada pela vítima sob o contraditório judicial**.

Nesse contexto, os fundamentos invocados para o indeferimento não se mostram idôneos. A Corte local registrou que o laudo foi elaborado por perito oficial e descreveu pormenorizadamente as lesões, e que a prova requerida "seria produzida unilateralmente" (e-STJ fl. 496). A descrição minuciosa das lesões, porém, não responde à questão suscitada pela defesa, que não se referia à existência dos vestígios, mas à sua

compatibilidade com a versão judicial da ofendida. Além disso, a atuação unilateral é da própria natureza do assistente técnico. O art. 159, §§ 3º a 5º, do Código de Processo Penal assegura às partes justamente a possibilidade de indicar assistente e de apresentar parecer divergente do laudo oficial. **A motivação, portanto, não enfrentou a questão efetivamente submetida ao Juízo: a utilidade do parecer para aferir se os achados periciais também seriam compatíveis com a dinâmica narrada pela vítima em juízo.**

O prejuízo, no caso, não é hipotético. O Tribunal de origem rejeitou a tese defensiva de que as lesões teriam sido produzidas na tentativa de contenção precisamente por considerá-la "em desacordo com a natureza das lesões constatadas no laudo pericial" (e-STJ fl. 487). Ou seja, **o conteúdo técnico da prova que a defesa pretendia submeter a contraditório constituiu fundamento central para afastar a versão apresentada pela vítima em juízo**. Ao mesmo tempo em que se valeu do laudo para desacreditar a retratação, o acórdão chancelou o indeferimento **do meio técnico especificamente previsto na legislação processual para questionar suas conclusões**.

A centralidade assumida pelo elemento probatório também é relevante para a aferição do prejuízo. Esta Corte já reconheceu nulidade quando a prova controvertida deixou de apresentar caráter meramente supletivo e assumiu a condição de "prova principal", utilizada para fundamentar a conclusão condenatória. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 1.877.128/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato, relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 25/3/2022. Embora o precedente trate de contexto processual diverso, a premissa relativa ao prejuízo é aplicável à hipótese: se o conteúdo técnico do laudo foi utilizado para infirmar a versão judicial da vítima, não se pode reputar irrelevante a prova destinada especificamente a discutir, também em bases técnicas, essa compatibilidade. O prejuízo decorre, assim, da própria fundamentação do acórdão recorrido.

Ressalto que o reconhecimento da nulidade não implica juízo sobre a veracidade de qualquer das versões nem desconsidera a especial relevância da palavra da vítima nos crimes praticados em contexto de violência doméstica. Reconhece-se apenas que, diante da singularidade do quadro probatório, a defesa tinha o direito de submeter o laudo oficial ao contraditório técnico assegurado pela lei processual. A nulidade, contudo, deve alcançar somente os atos da instrução que dependam da prova indeferida ou dela sejam consequência, nos termos do art. 573, § 1º, do Código de Processo Penal, bem como os atos judiciais posteriores. Ficam preservados os atos não afetados pela negativa, sobretudo o depoimento da vítima, cuja repetição não se justifica e poderia ensejar revitimização.

Edição nº 467 - Brasília, Disponibilização: sexta-feira, 23 de outubro de 2026 Publicação: segunda-feira, 26 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA61131277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/10/2026 18:23:26
Publicação no DJEN/CNJ de 26/10/2026. Código de Controle do Documento: f98536c4-fe81-434c-afb7-4ce07a91fb5b

O reconhecimento da nulidade torna prejudicado o exame das demais teses recursais, relativas ao indeferimento da juntada das declarações da ex-esposa do recorrente, à violação dos arts. 155 e 619 do Código de Processo Penal e à dosimetria da pena.

Pelo exposto, conheço do agravo para **dar provimento** ao recurso especial, a fim de anular o processo a partir do indeferimento da indicação de assistente técnico, preservados os atos de instrução não afetados pela negativa, e determinar o retorno dos autos à origem para que seja assegurado à defesa o exercício do contraditório técnico, nos termos do art. 159, §§ 3º a 5º, do Código de Processo Penal, com o regular prosseguimento do feito. Ficam prejudicados os demais pedidos recursais.

Publique-se.

Brasília, 22 de outubro de 2026.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator

Edição nº 467 - Brasília, Disponibilização: sexta-feira, 23 de outubro de 2026 Publicação: segunda-feira, 26 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA61131277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/10/2026 18:23:26
Publicação no DJEN/CNJ de 26/10/2026. Código de Controle do Documento: f98536c4-fe81-434c-afb7-4ce07a91fb5b